

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1375/2535

นางสาวดวงสมร อัครบำรุง

โจทก์

บริษัทอัฟริกัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

จำเลย

บริษัทอัฟริกัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลแรงงานกลางสั่งว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์ว่ากระบวนการพิจารณาของ
ศาลเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบและ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหา
ข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา ศาลจึงมีคำสั่งให้พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไป
ฝ่ายเดียว

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 8,000 บาทค่าเสียหาย
เนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 8,000 บาทสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
8,000 บาท และค่าจ้างค้างจ่าย 3,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ
18)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าผู้อุทธรณ์ไม่นำเงินมา
ชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ
24,21)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงให้ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงให้ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

(พรชัย สมรรถเวช-อากาศ บำรุงชีพ-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ